

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5031682-82.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

RECORRENTE: BRUNO ARMANDO BORBA CABRINI

ADVOGADO(A): PATRICIA PEREIRA DE PAULA (OAB ES036991)

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 13 de novembro de 2024.

5031682-82.2024.4.02.5001

500003413091 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5031682-82.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

RECORRENTE: BRUNO ARMANDO BORBA CABRINI

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo DETRAN/ES em face do acórdão proferido por esta TRES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria eivada de vício ao deixar de declarar a sua ilegitimidade passiva, prosseguindo o feito em face da União. Sustenta que, segundo o STJ, o órgão executivo de trânsito não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda apenas pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH (REsp n. 2.122.359, DJ 15/4/2024).

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, "*os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão*", hipóteses que são esclarecidas pelo art. 1.022 do CPC, para fins de integração do julgado.

A decisão embargada entendeu que a União seria parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação sob os seguintes fundamentos:

"Consta, nos autos da ação supracitada, o auto de infração lavrado, em 31/5/20219, pelo DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL/ES (n. T184521971) por deixar o condutor de manter acesa luz baixa nas rodovias (evento 1, COMP10).

O juízo a quo, apreciando o pedido liminar formulado pelos autores na inicial da ação cível, indeferiu a pretensão sob os seguintes fundamentos (evento 3):

"No caso em análise, entendo ser necessária dilação probatória a fim de melhor apurar a veracidade dos fatos, visto que o conteúdo probatório apresentado com a petição inicial não me convenceu da elevada probabilidade do direito a favor da parte autora com base em cognição sumária, como a pretendida, ao menos nesse primeiro contato com a causa."

A competência desta Justiça Federal se limita a apurar a legitimidade do auto de infração lavrado pelo órgão federal. Ocorre que os autores, ora recorrentes, sequer formularam tese no sentido de haver vício formal ou material no referido ato administrativo, inexistindo pedido em face da União.

O equívoco a ser corrigido, pelo que se depreende dos elementos dos autos, é a aplicação da penalidade pelo DETRAN/ES em nome do proprietário do veículo e não do real infrator: "O objetivo é buscar a transferência da pontuação das infrações para o segundo Autor Luciano Nunes Borghi e que este arque com as responsabilidades e penalidades advindas das autuações." (evento1, pet. inicial 1, fl. 2).

Com efeito, o art. 20 da Lei 9.503/1997 delimita a restrita atuação da Polícia Rodoviária Federal, sendo-lhe indelegável as atribuições previstas aos demais órgãos de trânsito (dentre eles o DETRAN) quanto a licenciamento de veículo e habilitação do condutor previstas no art. 256 e 257 da mesma lei.

Os pedidos formulados pelos autores, ora recorrentes, não podem ser julgados pelo juízo a quo ante a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar demanda em face do DETRAN/ES, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, cumulado com o art. 327, § 1º, II, do Código de Processo Civil, o que afasta a incidência da regra disposta no art. 113, inciso II, do mesmo diploma legal.

Há muito tempo, a jurisprudência já está sedimentada nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DETRAN. MULTA APLICADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Tratando-se de multa aplicada pela Polícia Rodoviária Federal, não tem o DETRAN legitimidade passiva para figurar na demanda ajuizada com o objetivo de anular a referida multa de trânsito, tendo legitimidade passiva para o pedido de anulação do processo de suspensão do direito de dirigir veículos. (...) Inteligência do artigo 267, inciso VI e § 3º, do CPC. Precedentes do TJRS. PREQUESTIONAMENTO. A apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque foram analisadas todas as questões que entendeu o julgador pertinentes para solucionar a controvérsia posta nos autos. Extinção da demanda de ofício. Apelação prejudicada." (Apelação Cível Nº 70054058631, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 11/04/2013) "

Com efeito, o objeto da ação consiste em transferir os pontos relativos à penalidade aplicada pela Polícia Rodoviária Federal/ES ao real condutor do veículo, diligência que cabe ao DETRAN/ES e não ao ente federal.

Ora, a responsabilidade de manutenção do prontuário recai sobre o DETRAN/ES, que, com a indicação pelo órgão autuador responsável, insere as pontuações e sanções administrativas cabíveis à CNH do condutor infrator, sendo assim, legítimo ao DETRAN/ES em responder na presente demanda.

O embargante alega que não tem legitimidade passiva conforme a jurisprudência do STJ, citando o REsp n. 2.122.359, julgado em 15/4/2024.

Em consulta ao referido precedente, nota-se que se trata de processo que fora movido contra o DETRAN/ES (ação n. 00345237420178080024) na Justiça Estadual/ES, em que se reconheceu a legitimidade passiva da autarquia estadual sob o fundamento de que, embora as autuações tenham sido derivadas de autoridades alheias à lide, incumbe ao DETRAN a condução dos procedimentos relativos à aplicação de multa, emissão de notificações e armazenamento de dados relativos a cometimentos de ilícitos de trânsito.

O Ministro Benedito Gonçalves, em decisão monocrática, contudo, entendeu que a decisão do TJES destoaria da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual é no sentido de que *"o órgão executivo de trânsito não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda apenas pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH da parte ou pela aplicação das penalidades de suspensão ou cassação do direito de dirigir, visto que estas são consequências lógicas da ação de órgão autuador, responsável pela constatação da infração e aplicação da sanção"*.

Citou os seguintes precedentes da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTAS IMPOSTAS PELO DER. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo da demanda que visa a desconstituição das multas impostas pelo DER, as quais culminaram com a suspensão do direito de dirigir do recorrido e anotação de 23 pontos em sua Carteira de Habilitação. 3. **A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas.** 4. O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda somente pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER. 5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN, restabelecendo-se a sentença. (REsp n. 1.293.522/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 23/5/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. **Cinge-se a controvérsia em definir a legitimidade do Detran/ES para figurar no polo passivo de Ação Declaratória de nulidade de autuações por infração de trânsito perpetradas por órgão diverso, no caso pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo e pelo Polícia Rodoviária Federal.** 2. O Tribunal estadual julgou o processo extinto sem resolução do mérito por entender pela ilegitimidade do Detran/ES, sob os seguintes fundamentos (fl. 191, e-STJ): "Verifico, prima facie, a coerência da argumentação do Apelante quanto à alegada carência de ação, caracterizada pela ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN/ES. (...) Dessa maneira, considerando que os atos administrativos impugnados pela parte foram praticados pelo DER/ES e pela Polícia Rodoviária Federal, unicamente responsáveis pelo desfazimento dos atos, o DETRAN/ES não deve figurar no polo passivo da demanda em exame". 3. **O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso.** Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. 4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial. (AREsp n. 1.532.007/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 5/11/2019.)

Como se observa, a situação dos autos não se amolda a esse entendimento do STJ, pois não se busca, no presente caso, a anulação da autuação da Polícia Rodoviária Federal, mas tão-somente a transferência de pontos relativos à penalidade imposta.

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de questionamento ao entendimento adotado, com nítido caráter infringencial, sem que se evidenciem, na decisão embargada, os vícios do art. 1.022 do CPC, pelo que fica desautorizada também a sua análise, ainda que para fins de prequestionamento.

Da parte dispositiva

VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.